



PUTUSAN

Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKI ARGANATA SAPUTRA Bin MOH NASIR;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sidosermo IV, Gg. 12-A No.37 RT. 06 RW. 03,
Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 9 Desember 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 28 Desember 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan tanggal 15 April 2026;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: HENDRA SETIAWAN, S.H., M.H., Advokat pada Kantor "LBH JATIM LAWYER CLUBS (JCL), yang beralamat di Ruko Graha Anggrek Mas Blok A No.16 Pagerwojo, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2025 yang

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Januari 2026 Nomor: 77/NK/I/2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI ARGANATA SAPUTRA BIN MOH NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo UU RI no.1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI ARGANATA SAPUTRA BIN MOH NASIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan apabila tidak dibayar maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan Terdakwa, apabila tidak mempunyai kekayaan yang cukup, maka akan diganti dengan Pidana Pengganti, dipidana dengan pidana penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 15 (lima belas) poket bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing: $\pm 0,072$ gram, $\pm 0,066$ gram, $\pm 0,076$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,078$ gram, $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,076$ gram, $\pm 0,071$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,089$ gram, $\pm 0,044$

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, $\pm 0,076$ gram, dan $\pm 0,044$ gram jadi berat total netto $\pm 1,031$ gram,

2. 3 (tiga) buah kotak plastik klip;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik, wama hitam, tanpa merek;
4. 1 (satu) bandel plastik klip;
5. 1 (satu) buah scrop plastik;
6. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam coklat tanpa merk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Uang tunai Rp. 200.000,- dengan rincian Rp. 100.000,- sebanyak 2 Lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa RISKI ARGANATA SAPUTRA BIN MOH NASIR untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Putusan sebagaimana terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Korban Penyalahguna Narkotika;
3. Merehabilitasi Baik Medis atau rehabilitasi sosial ataupun rehabilitasi Klinik Terdakwa RISKI ARGANATA SAPUTRA BIN MOH NASIR padq harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-6224/12/2025 tanggal 16 Desember 2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa RISKI ARGANATA SAPUTRA BIN MOH NASIR pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Ds. Alang – Alang, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi HARI SANTOSO dan saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan Jl. Taman Sikatan No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ABA DUL (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh terdakwa lunas secara tunai. Kemudian terdakwa diperintahkan oleh Sdr. ABA DUL (DPO) menunggu di Ds. Alang – Alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan, lalu sesampainya di lokasi, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABA DUL (DPO) dan menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 gram dari Sdr. ABA DUL (DPO). Kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa membawanya pulang ke tempat kos nya yang beralamatkan di Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
- Kemudian ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya, terdakwa membagi narkotika sebanyak 1,5 gram tersebut menjadi 16 (enam belas) poket plastik klip, lalu sebanyak 1 (satu) poket plastik klip sudah berhasil terdakwa jual kepada teman terdakwa yaitu Sdr. MUHAMMAD AL HAVID dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga tersisa 15 (lima belas) klip plastik yang masih belum laku terjual;
- Bahwa terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu tiap poket nya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa belum mendapatkan keuntungan, dikarenakan narkoba jenis shabu belum laku terjual semua, namun jika narkoba jenis shabu laku terjual semua, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkoba secara cuma – Cuma;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Tempat Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya pada saat terdakwa sedang berada di depan tempat kos berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi HARI SANTOSO dan saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) poket bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,031 gram yang ditemukan di dalam 3 (tiga) buah kotak plastik beserta 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah skrop plastik dan uang tunai sebesar Rpp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat tanpa merk yang berada di dalam tempat kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam tanpa merk yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kos terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 27 Oktober 2025 No. Lab : 09684/NNF/2025 atas nama Terdakwa RISKI ARGANATA SAPUTRA BIN MOH NASIR yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
 - 29804/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
 - 29805/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
 - 29806/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
 - 29807/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29808/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- 29809/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- 29810/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- 29811/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- 29812/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 29813/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 29814/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 29815/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram;
- 29816/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 29817/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- 29818/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;

Dengan total keseluruhan berat netto $\pm 1,031$ gram;

seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

KEDUA:

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RISKI ARGANATA SAPUTRA BIN MOH NASIR pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di tempat kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Tempat Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya pada saat terdakwa sedang berada di depan tempat kos berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi HARI SANTOSO dan saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) poket bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,031 gram yang ditemukan di dalam 3 (tiga) buah kotak plastik beserta 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah skrop plastik dan uang tunai sebesar Rpp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat tanpa merk yang berada di dalam tempat kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam tanpa merk yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kos terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Oktober 2025 No. Lab : 09684/NNF/2025 atas nama Terdakwa RISKI ARGANATA SAPUTRA BIN MOH NASIR yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
 - 29804/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
 - 29805/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29806/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- 29807/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- 29808/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- 29809/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- 29810/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- 29811/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- 29812/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 29813/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 29814/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 29815/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram;
- 29816/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 29817/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- 29818/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;

Dengan total keseluruhan berat netto $\pm 1,031$ gram.

seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Tempat Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) poket bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,031 gram yang ditemukan di dalam 3 (tiga) buah kotak plastik beserta 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah skrop plastik dan uang tunai sebesar Rpp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat tanpa merk yang berada di dalam tempat kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam tanpa merk yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kos terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti dengan Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ABA DUL (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh terdakwa lunas secara tunai. Kemudian terdakwa diperintahkan oleh Sdr. ABA DUL (DPO) menunggu di Ds. Alang – Alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan, lalu sesampainya di lokasi, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABA DUL (DPO) dan menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 gram dari Sdr. ABA DUL (DPO). Kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa membawanya pulang ke tempat kos nya yang beralamatkan di Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya, terdakwa membagi narkoba sebanyak 1,5 gram tersebut menjadi 16 (enam belas) poket plastik klip, lalu sebanyak 1 (satu) poket plastik klip sudah berhasil terdakwa jual kepada teman terdakwa yaitu Sdr. MUHAMMAD AL HAVID dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga tersisa 15 (lima belas) klip plastik yang masih belum laku terjual;
 - Bahwa terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu tiap poket nya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa belum mendapatkan keuntungan, dikarenakan narkoba jenis shabu belum laku terjual semua, namun jika narkoba jenis shabu laku terjual semua, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkoba secara cuma – Cuma;
 - Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Tempat Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) poket bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,031 gram yang ditemukan di dalam 3 (tiga) buah kotak plastik beserta 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah skrop plastik dan uang tunai sebesar Rpp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat tanpa merk yang berada di dalam tempat kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam tanpa merk yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kos terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti dengan Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ABA DUL (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1,5 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh terdakwa lunas secara tunai. Kemudian terdakwa diperintahkan oleh Sdr. ABA DUL (DPO) menunggu di Ds. Alang – Alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan, lalu sesampainya di lokasi, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABA DUL (DPO) dan menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1,5 gram dari Sdr. ABA DUL (DPO). Kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membawanya pulang ke tempat kos nya yang beralamatkan di Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya, terdakwa membagi narkoba sebanyak 1,5 gram tersebut menjadi 16 (enam belas) poket plastik klip, lalu sebanyak 1 (satu) poket plastik klip sudah berhasil terdakwa jual kepada teman terdakwa yaitu Sdr. MUHAMMAD AL HAVID dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga tersisa 15 (lima belas) klip plastik yang masih belum laku terjual;
- Bahwa terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu tiap poket nya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), belum mendapatkan keuntungan, dikarenakan narkoba jenis shabu belum laku terjual semua, namun jika narkoba jenis shabu laku terjual semua, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkoba secara cuma – Cuma;
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RISKI ARGANATA SAPUTRA Bin MOH NASIR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ABA DUL (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1,5 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh terdakwa lunas secara tunai. Kemudian terdakwa diperintahkan oleh Sdr. ABA DUL (DPO) menunggu di Ds. Alang – Alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan, lalu sesampainya di lokasi, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABA DUL (DPO) dan menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1,5 gram dari Sdr. ABA DUL (DPO). Kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membawanya pulang ke tempat kos nya yang beralamatkan di Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya, terdakwa membagi narkoba sebanyak 1,5 gram tersebut menjadi 16 (enam belas) poket plastik klip, lalu sebanyak 1 (satu) poket plastik klip sudah berhasil terdakwa jual kepada teman terdakwa yaitu Sdr. MUHAMMAD AL HAVID dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga tersisa 15 (lima belas) klip plastik yang masih belum laku terjual;
- Bahwa terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu tiap poket nya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, belum mendapatkan keuntungan, dikarenakan narkoba jenis shabu belum laku terjual semua, namun jika narkoba jenis shabu laku terjual semua, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkoba secara cuma – Cuma;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Tempat Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya pada saat terdakwa sedang berada di depan tempat kos berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) poket bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,031 gram yang ditemukan di dalam 3 (tiga) buah kotak plastik beserta 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah skrop plastik dan uang tunai sebesar Rpp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat tanpa merk yang berada di dalam tempat kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam tanpa merk yang ditemukan di atas meja di dalam kamar

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kos terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) poket bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing: $\pm 0,072$ gram, $\pm 0,066$ gram, $\pm 0,076$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,078$ gram, $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,076$ gram, $\pm 0,071$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,089$ gram, $\pm 0,044$ gram, $\pm 0,076$ gram, dan $\pm 0,044$ gram jadi berat total netto $\pm 1,031$ gram;
- 3 (tiga) buah kotak plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik, warna hitam, tanpa merek;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah scrop plastik;
- Uang tunai Rp. 200.000,- dengan rincian Rp. 100.000,- sebanyak 2 Lembar;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam coklat tanpa merk;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NNF/2025 atas nama Terdakwa RISKI ARGANATA SAPUTRA BIN MOH NASIR yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Tempat Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya, pada saat terdakwa sedang berada di depan tempat kos, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby



Resor Kota Besar Surabaya, diantaranya saksi Hari Santoso dan saksi Rico Pramana Kusuma, S.H., dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) poket bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,031 gram yang ditemukan di dalam 3 (tiga) buah kotak plastik beserta 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah skrop plastik dan uang tunai sebesar Rpp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat tanpa merk yang berada di dalam tempat kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam tanpa merk yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ABA DUL (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1,5 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh terdakwa lunas secara tunai. Kemudian terdakwa diperintahkan oleh Sdr. ABA DUL (DPO) menunggu di Ds. Alang – Alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan, lalu sesampainya di lokasi, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABA DUL (DPO) dan menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1,5 gram dari Sdr. ABA DUL (DPO). Kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membawanya pulang ke tempat kos nya yang beralamatkan di Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya, terdakwa membagi narkoba sebanyak 1,5 gram tersebut menjadi 16 (enam belas) poket plastik klip, lalu sebanyak 1 (satu) poket plastik klip sudah berhasil terdakwa jual kepada teman terdakwa yaitu Sdr. MUHAMMAD AL HAVID dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga tersisa 15 (lima belas) klip plastik yang masih belum laku terjual;
- Bahwa terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa belum mendapatkan keuntungan, dikarenakan narkoba jenis shabu belum laku terjual semua, namun jika narkoba jenis shabu laku terjual semua, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkoba secara cuma – Cuma;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 27 Oktober 2025 No. Lab : 09684/NNF/2025 atas nama Terdakwa RISKI ARGANATA SAPUTRA BIN MOH NASIR yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
 - 29804/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram.;
 - 29805/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram.;
 - 29806/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram.;
 - 29807/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram.;
 - 29808/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram.;
 - 29809/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram.;
 - 29810/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram.;
 - 29811/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram.;
 - 29812/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram.;
 - 29813/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram.;
 - 29814/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram.;
 - 29815/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram.;
 - 29816/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram.;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29817/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram.;
- 29818/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram.;

Dengan total keseluruhan berat netto $\pm 1,031$ gram. ;

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 622 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada angka (15), ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengacu pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut masih berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah RISKI ARGANATA SAPUTRA Bin MOH NASIR yang

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Tempat Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya, pada saat terdakwa sedang berada di depan tempat kos, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, diantaranya saksi Hari Santoso dan saksi Rico Pramana Kusuma, S.H., dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) poket bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,031 gram yang ditemukan di dalam 3 (tiga) buah kotak plastik beserta 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah skrop plastik dan uang tunai sebesar Rpp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat tanpa merk yang berada di dalam tempat kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam tanpa merk yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ABA DUL (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh terdakwa lunas secara tunai. Kemudian terdakwa diperintahkan oleh Sdr. ABA DUL (DPO) menunggu di Ds. Alang – Alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan, lalu sesampainya di lokasi, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABA DUL (DPO) dan menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 gram dari Sdr. ABA DUL (DPO). Kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya pulang ke tempat kos nya yang beralamatkan di Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kos Jl. Sidosermo IV, Gg. 13, Kel Sidosermo, Kec. Wonocolo Kota Surabaya, terdakwa membagi narkoba sebanyak 1,5 gram tersebut menjadi 16 (enam belas) poket plastik klip, lalu sebanyak 1 (satu) poket plastik klip sudah berhasil terdakwa jual kepada teman terdakwa yaitu Sdr. MUHAMMAD AL HAVID dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga tersisa 15 (lima belas) klip plastik yang masih belum laku terjual;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa belum mendapatkan keuntungan, dikarenakan narkoba jenis shabu belum laku terjual semua, namun jika narkoba jenis shabu laku terjual semua, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp, 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkoba secara cuma – Cuma;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin Tanggal 27 Oktober 2025 No. Lab : 09684/NNF/2025 atas nama Terdakwa RISKI ARGANATA SAPUTRA BIN MOH NASIR yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- 29804/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram.;
- 29805/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram.;
- 29806/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram.;
- 29807/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram.;
- 29808/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram.;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29809/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram.;
- 29810/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram.;
- 29811/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram.;
- 29812/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram.;
- 29813/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram.;
- 29814/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram.;
- 29815/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram.;
- 29816/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram.;
- 29817/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram.;
- 29818/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram.;

Dengan total keseluruhan berat netto $\pm 1,031$ gram;

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai ancaman pidana denda yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenakan secara kumulatif dengan penjara, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional dan Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka pidana denda yang dikenakan dalam Undang-undang diluar KUHP sejak disahkannya KUHP Nasional adalah dikenakan secara alternatif dengan pidana penjara tercantum dalam Lampiran II UndangUndang R.I Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dengan frasa kata "dan/atau pidana denda", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut penerapan penjatuhan pidana denda bersifat kumulatif maupun pilihan / opsional bukan suatu keharusan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan, dikarenakan narkotika jenis shabu belum laku terjual semua, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak menerapkan kumulatif pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) poket bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing: $\pm 0,072$ gram, $\pm 0,066$ gram, $\pm 0,076$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,078$ gram, $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,076$ gram, $\pm 0,071$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,089$ gram, $\pm 0,044$ gram, $\pm 0,076$ gram, dan $\pm 0,044$ gram jadi berat total netto $\pm 1,031$ gram;
 - 3 (tiga) buah kotak plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik, wama hitam, tanpa merek;
 - 1 (satu) bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah scrop plastik;
 - Uang tunai Rp. 200.000,- dengan rincian Rp. 100.000,- sebanyak 2 Lembar;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam coklat tanpa merk;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI ARGANATA SAPUTRA Bin MOH NASIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) poket bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing: $\pm 0,072$ gram, $\pm 0,066$ gram, $\pm 0,076$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,065$ gram, $\pm 0,078$ gram, $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,076$ gram, $\pm 0,071$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,089$ gram, $\pm 0,044$ gram, $\pm 0,076$ gram, dan $\pm 0,044$ gram jadi berat total netto $\pm 1,031$ gram;
 - 3 (tiga) buah kotak plastik klip;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik, warna hitam, tanpa merek;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah scrop plastik;
- Uang tunai Rp. 200.000,- dengan rincian Rp. 100.000,- sebanyak 2 Lembar;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam coklat tanpa merk;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026, oleh Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H. dan Sarlota Marselina Suek, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Dewi Kusumawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

T.t.d

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 2850/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)